

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

Composto dai giudici:

Dott. Luigi Argan presidente

dott.ssa Andreina Gagliardi giudice

dott.ssa Clelia Testa Piccolomini giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62282 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013, alla quale è riunito R.G. n. 60889/2016, posta in decisione all'udienza del 13.12.2021 svoltasi con la modalità della trattazione scritta in base a quanto stabilità dall'art. 83 lett. h) d.l. 18 del 17.3.2020, convertito in legge n. 27 del 24.4.2020, e vertente

TRA

Parte_1 (*C.F._1*) nata a ROMA, il 28/11/1949,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gabrielli, Andrea Orestano e Walter Calabrò,
attrice nel giudizio R.G. 62289/13

Parte_2 , nata a ROMA, il 15/02/1948,
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Papanti – Pelletier;
attrice nel giudizio R.G. 60889/16

E

Controparte_1 , nato a Roma il 14.10.1984,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Floris e Gianfranco Saba;

Parte_3 (nato a ROMA il 07/04/1952) e *Parte_4*
(nata a ROMA il 14/07/1956),

rappresentati e difesi dagli avv.ti .ti Enrico Gabrielli e Andrea Orestano;

convenuti

Oggetto: Impugnativa di testamento; azioni di nullità, simulazione e riduzione; divisione ereditaria.

CONCLUSIONI

All'udienza del 13.12.2021, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1*, premettendo di essere erede della madre *Persona_1* deceduta in data 13.5.2012, in virtù di testamento pubblico del 25.6.1997 e di aver acquistato le quote ereditarie dei fratelli *Parte_4* e *Controparte_2*, conveniva in giudizio il fratello *CP_1* [...] chiedendo lo scioglimento della comunione, comprendente un fabbricato e un terreno siti in Roma Via Vermicino n. 31.

Si costituiva *Controparte_1* lamentato l'occupazione dell'immobile da parte dell'attrice e del marito, nonostante il provvedimento di reintegra nel possesso dell'abitazione emesso in proprio favore nel luglio 2013; chiedeva quindi lo scioglimento della comunione e, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in € 10.000,00, quale indennità di mancato godimento del bene.

Con autonomo giudizio introdotto nei confronti dei quattro fratelli, *Parte_2* [...] deduceva che: in data 13 maggio 2012, era deceduta in Roma la sig.ra [...] *Per_1* cui succedevano i cinque figli essendo il marito premorto nel 1969; che la de cuius era proprietaria di un terreno acquistato per successione ereditaria dei genitori, sul quale aveva edificato, unitamente al coniuge, la casa di abitazione con le relative pertinenze; che nel 1970, su parte del terreno, aveva iniziato l'edificazione senza licenza di un fabbricato composto da locale seminterrato, quattro appartamenti e cinque negozi, accatastati nel 1981; che, con quattro atti di compravendita stipulati nel 1981, aveva venduto agli altri quattro figli la nuda proprietà di un appartamento ciascuno e

con cinque atti stipulati nel 1984, aveva donato loro, in conto di legittima, un locale con annessa corte ad ognuno e la nuda proprietà di un locale interrato; che le compravendite dissimulavano donazioni da ritenersi nulle per difetto di forma; che, inoltre, il testamento pubblico datato 25 giugno 1997, con cui la de cuius aveva disposto del proprio residuo patrimonio prevalentemente in favore dei quattro convenuti, doveva ritenersi invalido e da annullare per mancanza di sottoscrizione da parte di uno dei testimoni e comunque lesivo della propria quota di legittima; che, quindi, la successione doveva ritenersi regolata da un precedente testamento olografo della de cuius redatto il 25 gennaio 1990, in virtù del quale andavano ripartiti tra gli eredi anche gli immobili oggetto di vendite dissimulanti donazioni nulle; che, ove invece fosse stato ritenuto valido il testamento pubblico, doveva procedersi, previa riunione fittizia, alla riduzione delle disposizioni in esso contenute, nonché alla riduzione delle donazioni non dissimulate, fermo restando che, anche in tal caso, nell'asse ereditario da ripartire secondo le regole della successione legittima dovevano ricomprendersi i beni oggetto delle vendite dissimulanti donazioni; che, invece, in caso di annullamento del testamento pubblico e ritenuta l'invalidità/inefficacia del testamento olografo, doveva farsi luogo a successione legittima con riduzione delle donazioni non dissimulate, tenendosi conto dei beni oggetto di vendite dissimulanti donazioni nulle. L'attrice chiedeva altresì lo scioglimento della comunione ereditaria, la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per mancato godimento degli immobili e l'assegnazione delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla de cuius.

Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:

A) per le ragioni indicate in premessa, accertare e pronunciare, in via principale, l'annullamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 603 e 606 cod. civ., del testamento pubblico relativo alla Sig.ra Persona_1, nata a Sora (FR) il 06/07/1918 e deceduta in Roma il 13/05/2012 redatto per atto Notaio Persona_2 del

25/06/1997 annotato al Nr. 53 del repertorio degli atti di ultima volontà a causa della mancata sottoscrizione dello stesso da parte della Sig.ra **Parte_5**, che nell'atto è indicata quale testimone;

B) pertanto, accertata e dichiarata la validità e l'efficacia del testamento olografo del 25/01/1990, pubblicato per atto Notaio **Persona_3** il 20/11/2014 al nr. 5307, disporre che la successione della de cuius **Persona_1** sia regolata in base al suddetto testamento, con l'attribuzione all'istante del locale commerciale a piano terra sito in Roma, Via di Vermicino 27/A, in catasto al foglio 1033, part. 1445 sub 509, interpretando in tal senso la relativa disposizione testamentaria, per le motivazioni esposte nella parte in diritto, con annessa corte, in catasto allo stesso foglio, part. 1448, ed, inoltre, con l'attribuzione dei 2/6 della parte residua del relictum (cioè dei beni non oggetto di specifica attribuzione testamentaria alla Sig.ra **[...]** **Parte_2** e di quelli che risulteranno non usciti dal suo patrimonio, perché oggetto di atti di disposizione nulli o del loro equivalente monetario);

C) - accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di Vermicino n. 29, int. 2 per atto Notaio **Persona_4** del 10/09/1981 Repertorio 2708, Raccolta 1041, da parte della Sig.ra **Persona_1** in favore della figlia **[...]** **Parte_1**, dissimula in realtà una donazione in favore della predetta **[...]** **Parte_1** ;

- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di Vermicino n. 31 (ora 29), int. 3 per atto Notaio **Persona_4** del 16/06/1981 Repertorio 2561 - Raccolta 968, da parte della Sig.ra **Persona_1** in favore del figlio **Parte_3**, dissimula in realtà una donazione in favore del predetto **Parte_3** ;

- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di Vermicino n. 31, (ora 29) int. 1 per atto Notaio **Persona_4** del 14/07/1981 Repertorio 2635, Raccolta 1008, da parte della Sig.ra **Persona_1** in favore del figlio **Controparte_1**, dissimula in realtà una donazione in favore del predetto **CP_1** **[...]** ;

- *accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di Vermicino n. 29, int. 4 per atto Notaio Persona_4 del 10/09/1981 Repertorio 2707, Raccolta 1040, da parte della Sig.ra Persona_1 in favore della figlia Parte_4 [...] , dissimula in realtà una donazione in favore della predetta Parte_4 ;*
 - *accertare e dichiarare la nullità delle suddette compravendite simulanti donazioni, per mancanza del requisito di forma costituito dalla mancata presenza dei testimoni, come previsto a pena di nullità dalla legge notarile (legge 16/02/1913, n. 89, art. 48);*
 - *accertare e dichiarare conseguentemente che anche i beni costituenti oggetto di tali compravendite simulate o il loro equivalente monetario fanno parte del relictum e disporre che tutto il relictum, ad eccezione del locale commerciale attribuito per testamento olografo all'istante, debba essere assegnato, secondo lo stesso testamento, in ragione di 2/6 all'attrice ed i residui 4/6 ai convenuti;*
- D) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il citato testamento pubblico del 25/06/1997 venisse ritenuto valido, disporre in conformità dello stesso, salvo quanto previsto, a titolo di conguaglio, per le spese asseritamente sostenute a beneficio della figlia Parte_2 in occasione del matrimonio, per quanto sopra esposto nella parte motiva;*
- *ed inoltre, accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di Vermicino n. 29, int. 2 per atto Notaio Persona_4 del 10/09/1981 Repertorio 2708, Raccolta 1041, da parte della Sig.ra Persona_1 in favore della figlia [...] Parte_1 , dissimula in realtà una donazione in favore della predetta [...] Parte_1 ;*
 - *accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di Vermicino n. 31 (ora 29), int. 3 per atto Notaio Persona_4 del 16/06/1981 Repertorio 2561 - Raccolta 968, da parte della Sig.ra Persona_1 in favore del figlio Parte_3 , dissimula in realtà una donazione in favore del predetto Parte_3 ;*
 - *accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di Vermicino n. 31, (ora 29) int. 1 per atto Notaio Persona_4 del 14/07/1981*

Repertorio 2635, Raccolta 1008, da parte della Sig.ra *Persona_1* in favore del figlio

Controparte_1, dissimula in realtà una donazione in favore del predetto *CP_1*

[...];

- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di Vermicino n. 29, int. 4 per atto Notaio *Persona_4* del 10/09/1981 Repertorio

2707, Raccolta 1040, da parte della Sig.ra *Persona_1* in favore della figlia *Parte_4*

[...], dissimula in realtà una donazione in favore della predetta *Parte_4*;

- accertare e dichiarare la nullità delle suddette compravendite simulanti donazioni, per mancanza del requisito di forma costituito dalla mancata presenza dei testimoni, come previsto a pena di nullità dalla legge notarile (legge 16/02/1913, n. 89, art. 48);

- accertare e dichiarare conseguentemente che anche i beni costituenti oggetto di tali compravendite simulate o il loro equivalente monetario fanno parte del relictum e disporre che tale parte del relictum, in quanto non oggetto di precisa disposizione di tale testamento pubblico, debba essere assegnato ex lege in parti uguali 1/5 a ciascuno erede;

- ed inoltre, accertare e dichiarare che le seguenti donazioni effettuate dalla Sig.ra

Persona_1 in favore

a) della figlia *Parte_1*, con atto pubblico Notaio *Persona_4* del 19/04/1984 Repertorio 5594 - Raccolta 2391 del locale con annessa corte sito in Roma, Via di Vermicino n. 27/A (ora 27 /B),

b) della figlia, *Parte_4*, con atto pubblico Notaio *Persona_4* del 19/04/1984 Repertorio 5595 - Raccolta 2392 del locale con annessa corte sito in Roma,

Via di Vermicino n. 27/D (ora 27/E), c) del figlio *Controparte_1*, con atto pubblico Notaio *Persona_4* del 19/04/1984 Repertorio 5596 - Raccolta 2393 del locale con annessa corte sito in Roma, Via di Vermicino n. 27/B (ora 27/C),

d) del figlio *Parte_3*, con atto pubblico Notaio *Persona_4* del 19/04/1984 Repertorio 5597 - Raccolta 2394 del locale con annessa corte sito in Roma, Via di Vermicino n. 27/C (ora 27 /D),

e) dei figli, *Parte_1*, *Parte_4*, *Controparte_1* e *Parte_3*
[...] per atto pubblico Notaio *Persona_4* del 10/09/1984 Repertorio 5883 -
Raccolta 2544 del locale interrato sito in Roma, Via di Vermicino n. 29 (ora 27),
adibito a magazzino,
hanno determinato una lesione della quota di legittima (2/15 della riunione fittizia)
spettante all'attrice, *Parte_2* ;
- per l'effetto, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la
riunione fittizia tra i beni relitti, incluso i beni oggetto delle compravendite
dissimulanti donazioni nulle, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle
donazioni, nonché delle disposizioni del testamento pubblico, nella denegata ipotesi
(considerata nella presente domanda subordinata) in cui tale testamento fosse ritenuto
valido, ed accertata la lesione della legittima riservata all'attrice, *Parte_2*
[...], disporre susseguentemente la riduzione delle disposizioni di tale testamento
pubblico del 25/6/1997 in favore dei fratelli dell'istante, e successivamente delle
donazioni, secondo l'ordine prescritto dagli artt. 558 e 559 c.c., e disporre pertanto la
reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice (pari ad € 333.173,86),
detratta la somma di € 125.000,00 per imputazione ex se del locale commerciale alla
stessa attribuito nel citato testamento, per un importo complessivo di € 208.173,86 o
in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia all'esito
dell'espletanda CTU; ovvero, nella denegata ipotesi in cui le compravendite venissero
ritenute valide, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la
riunione fittizia tra i beni che, allo stato, risultano relitti, al netto di eventuali debiti, e
quelli oggetto delle donazioni, nonché delle disposizioni del testamento pubblico, ed
accertata la lesione della legittima riservata all'attrice, *Parte_2*,
disporre susseguentemente la riduzione delle disposizioni di tale testamento pubblico
del 25/6/1997 in favore dei fratelli dell'istante, e successivamente delle donazioni,
secondo l'ordine prescritto dagli artt.
558 e 559 c.c., e disporre pertanto la reintegrazione della quota di legittima spettante
all'attrice (pari ad € 187.120,53), detratta la somma di € 125.000,00 per imputazione

ex se del locale commerciale alla stessa attribuito nel citato testamento, per un importo complessivo di € 62.120,53 o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda CTU;

E) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga annullato il testamento pubblico del 25/6/1997 e venga altresì dichiarato invalido e/o inefficace anche il testamento olografo del 25/1/1990

- disporre che la successione della de cuius Persona_1 abbia luogo mediante le regole della successione ex lege, di cui agli artt. 565 c.c. e segg.;

- disporre conseguentemente che vengano chiamati alla successione i cinque figli

*Parte_2 , Parte_1 , Parte_3 , CP_1
[...], Parte_4 e per l'effetto dividere l'asse ereditario in ragione di 1/5 per ciascun erede;*

- ed inoltre, accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di Vermicino n. 29, int. 2 per atto Notaio Persona_4 del 10/09/1981 Repertorio 2708, Raccolta 1041, da parte della Sig.ra Persona_1 in favore della figlia [...]

*Parte_1 , dissimula in realtà una donazione in favore della predetta [...]
Parte_1 ;*

- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di Vermicino n. 31 (ora 29), int. 3 per atto Notaio Persona_4 del 16/06/1981 Repertorio 2561 - Raccolta 968, da parte della Sig.ra Persona_1 in favore del figlio

Parte_3 , dissimula in realtà una donazione in favore del predetto Parte_3 ;

- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di Vermicino n. 31, (ora 29) int. 1 per atto Notaio Persona_4 del 14/07/1981 Repertorio 2635, Raccolta 1008, da parte della Sig.ra Persona_1 in favore del figlio

*Controparte_1 , dissimula in realtà una donazione in favore del predetto CP_1
[...];*

- accertare e dichiarare che la vendita dell'appartamento sito in Roma, Via di Vermicino n. 29, int. 4 per atto Notaio Persona_4 del 10/09/1981 Repertorio

2707, Raccolta 1040, da parte della Sig.ra *Persona_1* in favore della figlia *Parte_4* [...], dissimula in realtà una donazione in favore della predetta *Parte_4* ;

- accertare e dichiarare la nullità delle suddette compravendite simulanti donazioni, per mancanza del requisito di forma costituito dalla mancata presenza dei testimoni, come previsto a pena di nullità dalla legge notarile (legge 16/02/1913, n. 89, art. 48);
- accertare e dichiarare conseguentemente che anche i beni costituenti oggetto di tali compravendite simulate o il loro equivalente monetario fanno parte del relictum e disporre che tutto il relictum, debba essere assegnato ex lege in parti uguali 1/5 a ciascuno erede;
- ed inoltre, accertare e dichiarare che le seguenti donazioni effettuate dalla Sig.ra *Persona_1* in favore

- a) della figlia *Parte_1*, con atto pubblico Notaio *Persona_4* del 19/04/1984 Repertorio 5594 - Raccolta 2391 del locale con annessa corte sito in Roma, Via di Vermicino n. 27/A (ora 27 /B),
- b) della figlia, *Parte_4*, con atto pubblico Notaio *Persona_4* del 19/04/1984 Repertorio 5595 - Raccolta 2392 del locale con annessa corte sito in Roma, Via di Vermicino n. 27/D (ora 27/E),
- c) del figlio *Controparte_1*, con atto pubblico Notaio *Persona_4* del 19/04/1984 Repertorio 5596 - Raccolta 2393 del locale con annessa corte sito in Roma, Via di Vermicino n. 27/B (ora 27/C),
- d) del figlio *Parte_3*, con atto pubblico Notaio *Persona_4* del 19/04/1984 Repertorio 5597 - Raccolta 2394 del locale con annessa corte sito in Roma, Via di Vermicino n. 27/C (ora 27 /D),
- e) dei figli, *Parte_1*, *Parte_4*, *Controparte_1* e *Parte_3* [...] per atto pubblico Notaio *Persona_4* del 10/09/1984 Repertorio 5883 - Raccolta 2544 del locale interrato sito in Roma, Via di Vermicino n. 29 (ora 27), adibito a magazzino, hanno determinato una lesione della quota di legittima (2/15 della riunione fittizia) spettante all'attrice, *Parte_2* ;

- per l'effetto, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti incluso i beni oggetto delle compravendite dissimulanti donazioni nulle, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni, nella denegata ipotesi (considerata nella presente domanda ulteriormente subordinata) in cui entrambi i testamenti fossero ritenuti invalidi, ed accertata la lesione della quota di eredità riservata all'attrice, Parte_2, disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni, secondo l'ordine prescritto dall'art. 559 c.c., e disporre pertanto la reintegrazione della quota di legittima (€ 333.173,86) spettante all'attrice, nella misura di € 197.993,06 (che va ad aggiungersi alla somma di € 135.180,80, che verrebbe attribuita all'istante a seguito della successione ex lege, dividendo per 1/5 il relictum) o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda CTU; ovvero, nella denegata ipotesi in cui le compravendite venissero ritenute valide, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni che allo stato, risultano relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni, ed accertata la lesione della quota di eredità riservata all'attrice, Parte_2, disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni, secondo l'ordine prescritto dall'art. 559 c.c., e disporre pertanto la reintegrazione della quota di legittima (€ 187.120,53) spettante all'attrice, nella misura di € 51.939,73 (che va ad aggiungersi alla somma di € 135.180,80, che verrebbe attribuita all'istante a seguito della successione ex lege, dividendo per 1/5 il relictum) o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda CTU;

F) condannare i convenuti, ciascuno in dipendenza dal proprio titolo, a corrispondere all'attrice un'indennità di occupazione per il mancato godimento dei beni ereditari di sua spettanza – di cui attualmente godono gli stessi convenuti – dal giorno dell'apertura della successione della defunta Persona_1 (13/5/2012) al giorno della effettiva immissione in possesso della quota ereditaria che verrà determinata dal Tribunale.

Tale indennità viene orientativamente determinata nella somma di € 16.800,00 all'anno per l'abitazione/villa, incluse pertinenze, per un totale complessivo ad oggi di € 63.000,00; nella somma di € 1.200,00 all'anno per il terreno, per un totale complessivo ad oggi di € 4.500,00; nella somma di € 18.000,00 all'anno per ciascun negozio, per un totale complessivo ad oggi di € 67.500,00 per ciascun negozio; nella somma di € 30.000,00 all'anno per il locale seminterrato, per un totale complessivo ad oggi di € 112.500,00; nella somma € 23.400,00 all'anno complessivamente per gli appartamenti int. 1, 1A e 1B, per un totale complessivo ad oggi di € 87.750,00; nella somma di € 12.000,00 all'anno per l'appartamento int. 2, per un totale complessivo ad oggi di € 45.000,00; nella somma di € 23.400,00 all'anno complessivamente per gli appartamenti int. 3A, 3B e 3C, per un totale complessivo ad oggi di € 87.750,00; e nella somma di € 12.000,00 all'anno per l'appartamento int. 4, per un totale complessivo ad oggi di € 45.000,00; le somme complessive sopra indicate, o quelle maggiori o minori che il Tribunale riterrà di giustizia, dovranno essere aggiornate alla data dell'effettiva immissione in possesso degli immobili;

G) all'esito delle domande di cui ai capi precedenti, procedere in ogni caso allo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione delle donazioni;

H) ordinare la correlativa divisione dei beni in natura o dell'equivalente monetario in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;

I) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare i convenuti alle relative spese legali e di procedura;

L) accertare e dichiarare che le somme giacenti sul conto corrente bancario n. 400119924, presso Org_1 Agenzia di Roma Vermicino, (attualmente pari ad € 22.284,42) sono di spettanza del coerede che risulterà assegnatario del locale commerciale sito in Roma, Via di Vermicino 27/A, decurtato il saldo (apparentemente ammontante ad € 1.434,20) che risulterà giacente su tale conto al momento

*dell'apertura della successione della Sig.ra **Persona_1**, che è di spettanza dei cinque coeredi in ragione della successione che verrà ritenuta applicabile. Per l'effetto disporre che la citata banca corrisponda tale ultimo saldo con i relativi interessi ai cinque fratelli coeredi secondo il suddetto criterio e che invece corrisponda le ulteriori somme giacenti con i relativi interessi, detratto tale saldo, al coerede che risulterà assegnatario del suddetto locale commerciale;*

M) emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale;

N) con vittoria di spese ed onorari della presente controversia”.

Si costituiva il convenuto **Controparte_1** aderendo alla dedotta annullabilità del testamento pubblico per mancanza di sottoscrizione da parte di uno dei testimoni e conseguente validità ed efficacia del testamento olografo del 1990. Contestava invece la fondatezza della domanda di simulazione e conseguente nullità della compravendita in proprio favore, rilevando peraltro che l'immobile acquistato dalla madre nel 1981, alla cui edificazione aveva contribuito, era stato trasferito al figlio **Controparte_3**. Contestava altresì la fondatezza dell'azione di riduzione e rilevava che la sola **[...]** **Parte_1** unitamente al coniuge, era nel possesso dell'immobile.

Concludeva quindi chiedendo: “*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,*
*A. - accogliere la domanda attorea volta alla pronuncia di annullamento del testamento pubblico della comune madre, Sig.ra **Persona_1**, redatto per atto Notaio **Persona_2** del 25.06.1997, annotato al nr. 53, a causa della mancata sottoscrizione di uno dei due testimoni citati nello stesso;*

*B. - accogliere la domanda attorea relativa alla dichiarazione la validità ed efficacia del testamento olografo del 25.01.1990, pubblicato per atto Notaio **Persona_3** il 20.11.2014 al nr.5307 e disporre che la successione sia regolata in base a tale testamento;*

*C. - rigettare in toto la domanda attorea volta a veder dichiarare che l'atto di compravendita relativo agli appartamenti in Roma, Via di Vermicino 29, stipulato tra la Sig.ra **Persona_1** ed il Sig. **Controparte_1** dissimuli in realtà una donazione, in quanto infondato in fatto e in diritto;*

- in ogni caso rigettare la domanda attorea che intende attribuire, in base al testamento olografo, i 2/6 della proprietà – o il relativo equivalente monetario - di detto appartamento all'odierna attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto;

D. - accertare e dichiarare soddisfatta la quota di legittima dell'attrice dai lasciti di cui al testamento olografo e pertanto dichiarare che nulla sia dovuto, ad alcun titolo, dal Sig. Controparte_1 alla Sig.ra Parte_2

E. - in via meramente subordinata, in caso di annullamento per simulazione dei contratti di compravendita stipulati tra la Sig.ra Persona_1 e gli odierni convenuti, dichiarare che la lesione della quota di legittima dell'attrice ammonta unicamente ad € 9.052,93.

F. - dichiarare che nessuna indennità di occupazione per il mancato godimento dei beni ereditari di sua spettanza, è dovuta all'attrice da parte del Sig. Controparte_1

G. - procedere allo scioglimento della comunione ereditaria;

H. - ordinare la divisione dei beni in natura secondo la volontà della testatrice o, in caso di materiale impossibilità, ordinare la liquidazione dell'equivalente monetario in relazione alle singole quote;

I. - porre ogni spesa a carico della massa e condannare parte attrice alla refusione delle spese legali proporzionalmente alla soccombenza;

L. - accertare e dichiarare l'estraneità del Sig. Controparte_1 al rapporto di conto corrente bancario sul quale viene versato il canone del negozio lasciato all'attrice e pertanto liberarlo da qualsiasi obbligo di corresponsione relativo a tali somme;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”

Si costituivano altresì i convenuti Parte_1, Parte_4 e [...] Parte_3, disconoscendo, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., la conformità all'originale della copia fotostatica del testamento pubblico prodotta da controparte, nonché deducendo: la carenza di interesse dell'attrice a chiedere l'annullamento del testamento; l'infondatezza della dedotta annullabilità del testamento pubblico per mancanza della sottoscrizione di un teste, avendo il Notaio dato atto della presenza di entrambi i testimoni; l'efficacia della revoca del precedente testamento in esso

contenuta; l'infondatezza della proposta interpretazione del testamento olografo; l'infondatezza delle ulteriori domande svolte di simulazione e nullità degli atti di compravendita, avendo i quattro figli sostenuto le spese di edificazione degli immobili ed acquistato gli stessi ancora incompleti e in pendenza di un provvedimento di sospensione lavori e ordine di demolizione; l'intervenuto acquisto per usucapione dei detti immobili e l'avvenuta vendita dell'appartamento a terzi da parte di Parte_3 nel 1996; l'insussistenza di alcuna lesione della quota di legittima sia in caso di successione testamentaria che legittima, anche tenendo conto degli immobili oggetto delle quattro compravendite, in ragione delle spese sostenute dai convenuti per il loro completamento.

Concludevano quindi chiedendo: “

“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria e altresì disattesa e/o rigettata l'avversa querela di falso:

a) rigettare le domande tutte proposte dalla sig.ra Parte_2 con atto di citazione notificato alle date 22 gennaio 2016 e (a mezzo posta) 1° febbraio 2016, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e non prova-te; ciò, se del caso, anche previa declaratoria di avvenuta revoca del testamento olografo della sig.ra Persona_1 del 25 gennaio 1990 e, in subordine, previa declaratoria di nullità del prelegato a favore della sig.ra Parte_2 contenuto in tale testamento olografo della sig.ra Persona_1 del 25 gennaio 1990, nella denegata ed inconcessa ipotesi – che si formula in via subordinata e salvo gravame – in cui di tale testamento olografo dovesse affermarsi la validità ed efficacia;

b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare:

- che la sig.ra Parte_1 ha acquistato per usucapione il diritto di piena proprietà: sull'appartamento sito in Roma, via di Vermicino n. 29, int. 2, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub 502; quanto ad un mezzo (in comproprietà con la sig.ra Parte_4 , sull'appartamento sito in Roma, via di Vermicino n. 29, piano terzo int. C, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub 507, edificato sul terrazzo di copertura dell'immobile; quanto ad un mezzo (in comproprietà con la

sig.ra *Parte_4* , sull'appartamento sito in Roma, via di Vermicino n. 29, piano terzo int. D, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub 508, edificato sul terrazzo di copertura dell'immobile; sul locale box al piano seminterrato, realizzato nella corte pertinenziale del fabbricato ora menzionato, int. B, di-stinto in Catasto al foglio 1033, part. 1446, sub 3; ovvero, in subordine, che la sig.ra *Parte_1* [...] ha acquistato per usucapione la nuda proprietà su tali unità immobiliari, con usufrutto a favore della sig.ra *Persona_1* , e che a seguito della morte di quest'ultima, avvenuta in data 13 maggio 2012, con la conseguente estinzione dell'usufrutto, ha acquistato la piena proprietà di tali porzioni immobiliari; che quindi, in ogni caso, la sig.ra *Parte_1* è titolare del diritto di piena proprietà su tali porzioni immobiliari, nei termini ora detti;

- che la sig.ra *Parte_4* ha acquistato per usucapione il diritto di piena proprietà: sull'appartamento sito in Roma, via di Vermicino n. 29, int. 4, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub 504; quanto ad un mezzo (in comproprietà con la sig.ra *Parte_1* , sull'appartamento sito in Roma, via di Vermicino n. 29, piano terzo int. C, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub 507, edificato sul terrazzo di copertura dell'immobile; quanto ad un mezzo (in comproprietà con la sig.ra *Parte_1* , sull'appartamento sito in Roma, via di Vermicino n. 29, piano terzo int. D, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1445, sub 508, edificato sul terrazzo di copertura dell'immobile; sul locale box al piano seminterrato, realizzato nella corte pertinenziale del fabbricato ora menzionato, int. D, distinto in Catasto al foglio 1033, part. 1446, sub 5; ovvero, in subordine, che la sig.ra [...] *Pt_4* ha acquistato per usucapione la nuda proprietà su tali unità immobiliari, con usufrutto a favore della sig.ra *Persona_1* , e che a seguito della morte di quest'ultima, avvenuta in data 13 maggio 2012, con la conseguente estinzione dell'usufrutto, ha acquistato la piena proprietà di tali porzioni immobiliari; che quindi, in ogni caso, la sig.ra *Parte_4* è titolare del diritto di piena proprietà su tali porzioni immobiliari, nei termini ora detti;

- per l'effetto, rigettare le domande proposte dalla sig.ra Parte_2 relative agli immobili oggetto della maturata usucapione;

c) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse ritenersi che i beni oggetto delle vendite fanno parte del patrimonio relitto della de cuius, sig.ra Persona_1, accertare e dichiarare che essi sono stati lasciati in via esclusiva ai convenuti, a titolo di eredità e in parti eguali, in forza del testamento pubblico della de cuius, per atti dott. Persona_2 notaio in Roma, in data 25 giugno 1997, n. 53 del rep. degli atti di ultima volontà;

d) ancora in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse ritenersi che i beni oggetto delle vendite fanno parte del patrimonio relitto della de cuius, sig.ra Persona_1, porre a carico dell'eredità e, per quanto di ragione, dell'attrice, con condanna della medesima attrice al pagamento in favo-re dei convenuti, il credito di questi ultimi, dipendente dalle spese ed oneri dai medesimi sostenuti, per la realizzazione, l'acquisto, il completamento e il miglioramento degli immobili stessi, in misura non inferiore, alla data dell'apertura della successione, ad € 213.363,00, oltre adeguamenti ed accessori successivi, quanto alla convenuta sig.ra Parte_1 ad € 215.316,00, oltre adeguamenti ed accessori successivi, quanto alla convenuta Parte_4 e ad € 152.200,00, oltre adeguamenti ed accessori successivi, quanto al convenuto Parte_3 con ogni ulteriore provvedimento e compensando altresì il credito di ciascuno di essi convenuti con i crediti dell'attrice che dovessero essere accertati a titolo di indennità di occupazione o a qualsivoglia altro titolo, con condanna della medesima attrice al pagamento della differenza, oltre accessori di legge;

e) ancora in via subordinata e salvo gravame, ove il Tribunale dovesse ritenere di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione delle donazioni, e alla conseguente divisione, attribuire a ciascuno dei convenuti, sigg.ri [...] Parte_1 Parte_3 e Parte_4 i beni in natura o l'equivalente monetario di sua spettanza, comprendendo nella quota attribuita a ciascuno dei predetti convenuti, salvo altro: e1) i beni a ciascuno di essi donati in vita

dalla de cuius, sig.ra **Persona_1** (con atto a rogito dott. **Persona_4** notaio in Roma, in data 19 aprile 1984, rep. 5594, racc. 2391, quanto alla sig.ra **Parte_1** [...] con atto a rogito dott. **Persona_4** notaio in Roma, in data 19 aprile 1984, rep. 5597, racc. 2394, quanto al sig. **Parte_3** con atto a rogito dott. **Persona_4** notaio in Roma, in data 19 aprile 1984, rep. 5595, racc. 2392, quanto alla sig.ra **Parte_4** con atto a rogito dott. **Persona_4** notaio in Roma, in data 10 settembre 1984, rep. 5883, racc. 2544, quanto ai sigg.ri **CP_4** [...] **Parte_3** e **Parte_4** ; e2) i beni a ciascuno di essi venduti in vita dalla de cuius, sig.ra **Persona_1** (con atto a rogito dott. **Per_4** [...] notaio in Roma, in data 10 settembre 1981, rep. 2708, racc. 1041, quanto alla sig.ra **Parte_1** con atto a rogito dott. **Persona_4** notaio in Roma, in data 10 settembre 1981, rep. 2707, racc. 1040, quanto alla sig.ra **Parte_4** con atto a rogito dott. **Persona_4** notaio in Roma, in data 16 giugno 1981, rep. 2561, racc. 968, quanto al sig. **Parte_3** : e ciò nella altrettanto denegata ed inconcessa ipotesi, che si formula in via subordinata e salvo gravame, in cui il Tribunale dovesse ritenere che nell'asse ereditario siano compresi tali beni, a ciascuno di essi convenuti venduti dalla de cuius, sig.ra **Persona_1** ;

f) in ogni caso, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari (Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma 1) la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali eseguita dalla sig.ra **Parte_2** (con note del 4 marzo 2016: a) n. 16407 di Reg. Particolare e n. 23682 di Reg. Generale, presentazione n. 45; b) n. 16408 di Reg. Particolare e n. 23683 di Reg. Generale, presentazione n. 46; c) n. 16409 di Reg. Particolare e n. 23684 di Reg. Generale, presentazione n. 47; d) n. 16410 di Reg. Particolare e n. 23685 di Reg. Generale, presentazione n. 48), con esonero di qualsivoglia responsabilità a carico del predetto Conservatore, e con condanna della sig.ra **Parte_2** al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96, co. 2, c.p.c., danno da liquidarsi in corso di causa, anche in via equitativa;

Con vittoria di spese di lite.”

Nel primo giudizio spiegava intervento volontario Parte_2
deducendo la pregiudizialità della decisione sulle domande svolte nel secondo giudizio rispetto al richiesto scioglimento della comunione e chiedendone la sospensione. Rimessi gli atti al Presidente e disposta la riunione dei due giudizi; assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.; sollecitate le parti a manifestare la volontà o meno di avvalersi della copia autentica del testamento pubblico da ciascuna prodotta; proposta da parte dell'attrice Parte_2 querela di falso avverso la copia autentica del testamento pubblico depositata da controparte, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2021, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 3.3.2022.

<<<<<< >>>>>>

Nell'ordine le questioni da affrontare sono le seguenti: falsità o meno della copia autentica rilasciata dal Notaio del testamento pubblico di Persona_1, depositata da parte convenuta quale documento n. 107 allegato alla memoria 183 n. 2; validità o meno di detto testamento; in caso negativo, validità ed interpretazione del testamento olografo del 1990 o in alternativa apertura di successione legittima; azione di simulazione e nullità degli atti di compravendita posti in essere dalla de cuius nel 1981 in favore di quattro dei figli; domanda di usucapione relativa a parte dei beni; ricostruzione dell'asse ereditario tenendo conto delle donazioni; verifica dell'eventuale lesione della legittima e conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie ove valide e delle donazioni. All'esito, scioglimento della comunione ed esame delle richieste di pagamento dell'indennità di occupazione.

Querela di falso.

La difesa dei convenuti Parte_1 Pt_4 e Parte_3 ha depositato la copia autentica del testamento, rilasciata dal Notaio rogante, in cui è riprodotto il contenuto del testamento ed attestato in calce, dal medesimo Notaio, l'avvenuta apposizione della sottoscrizione da parte della testatrice, del notaio e di entrambi i testimoni.

L'attrice *Parte_2* ha invece depositato copia autentica del testamento, rilasciata dall'Archivio Notarile, che riproduce esattamente l'originario atto, con apposte, in calce e a margine, le sottoscrizioni della testatrice, del Notaio e del solo testimone *Testimone_1* mancante quindi delle sottoscrizioni del secondo testimone *Parte_5* indicata nell'intestazione dell'atto.

Ai sensi dell'art. 2714 c.c., le copie di atti pubblici spedite da depositari pubblici, fanno fede sino a querela di falso ex art. 2700 c.c. al pari degli originali.

Atteso tuttavia il contrasto che emerge tra le due copie autentiche con riguardo alla sottoscrizione del testimone, parte attrice ha proposto querela di falso avverso la copia prodotta da parte convenuta, da ritenersi ammissibile in ragione della rilevanza del documento.

Dal confronto dei due documenti, considerato che quella rilasciata dall'archivio notarile riproduce esattamente l'atto redatto dal Notaio, con in calce le originarie sottoscrizioni apposte, mentre la copia prodotta dal convenuto, rilasciata dal Notaio rogante, non riproduce le sottoscrizioni apposte, bensì riporta l'attestazione del Notaio in merito all'avvenuta apposizione delle stesse, deve ritenersi che la seconda non sia conforme all'originale e quindi non autentica con riguardo all'attestazione di avvenuta sottoscrizione da parte del secondo testimone, mancante nell'originale.

Ai fini quindi di valutare la validità o meno del testamento della de cuius redatto mediante atto pubblico, deve aversi riguardo alla copia autentica prodotta da parte attrice, mancante della sottoscrizione del secondo testimone, mentre deve ritenersi apocrifa la copia autentica prodotta dai convenuti.

Domanda di annullamento del testamento pubblico

Ai sensi dell'art. 603 c.c., il testamento pubblico, oltre a dover contenere l'indicazione di luogo e data di ricevimento nonché l'orario di sottoscrizione, deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 606 1° comma, la mancanza dei requisiti di forma in esso indicati (tra cui, quanto al testamento pubblico, la sottoscrizione da parte del testatore e del Notaio) determina la nullità del testamento stesso; in base invece al 2° comma,

ogni altro difetto di forma, ne determina l'annullamento su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Significativa al riguardo la seguente pronuncia avente ad oggetto fattispecie analoga:

“Il testamento pubblico privo del requisito formale dell'ora della sottoscrizione, espressamente previsto dall'art. 603, terzo comma, cod. civ, è annullabile su istanza di chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 606, secondo comma, cod. civ., non potendosi valutare come irrilevante, ai fini della validità dell'atto, che l'ordinamento configura come negozio solenne, la mancanza di uno o più degli elementi costitutivi prescritti dalla legge, in quanto ritenuta non incidente sull'effettiva volontà del testatore, così sovrapponendo al dato normativo un arbitrario criterio sostanzialistico. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato che l'omessa indicazione dell'ora della sottoscrizione di un testamento pubblico ne comportasse l'invalidità, considerando che tale vizio non incideva sulla capacità del testatore, né faceva in alcun modo dubitare della volontà di disposizione patrimoniale espressa da quest'ultimo).” (Cass. sez. 2, n. 8366 del 25/05/2012)

Ed allora, deve ritenersi che l'assenza di sottoscrizione del testimone nel testamento pubblico ne determini l'annullabilità (cfr. Cass. n. 1009 del 30.1.1992).

Neppure può dubitarsi, nel caso di spese, dell'interesse al richiesto annullamento da parte dell'attrice Parte_2 in quanto erede legittimaria cui peraltro viene destinato, con il detto testamento, una parte di beni decisamente inferiore a quelli destinati agli altri figli o a quelli spettanti per successione legittima.

Deve quindi dichiararsi l'annullamento del testamento pubblico del 25.6.1997.

Efficacia testamento olografo del 1990

Venuto meno il testamento pubblico, l'attrice Parte_2 chiede di accertare che la successione vada regolata in base al precedente testamento olografo del 25.1.1990.

I convenuti si oppongono, in quanto, nel testamento pubblico carente del requisito di forma, la de cuius dichiara: *“revoco ed annullo ogni mio precedente testamento e*

voglio che solo il presente atto abbia pieno valore” così manifestando la volontà di revoca del precedente testamento olografo.

Al riguardo va evidenziato che, in base all'art. 683 c.c., *“la revocazione fatta con testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore o è incapace o indegno ovvero ha rinunciato all'eredità o al legato.”*

La Cassazione ha affermato il principio in base al quale, in tema di revocazione di disposizioni testamentarie fatte con testamento posteriore inefficace, l'elencazione contenuta nell'art. 683 c.c. deve ritenersi non tassativa e la revoca operante anche quando il testamento in cui è contenuta rimanga inefficace per altra causa non espressamente prevista da questo articolo (Cass. civ. Sez. Unite, 01-07-1993, n. 7186).

E tuttavia, con ulteriori pronunce, la Cassazione ha chiarito come l'interpretazione estensiva dell'art. 683 c.c. sia limitata alle ipotesi in cui *“la nuova disposizione attributiva non abbia effetto per ragioni attinenti all'onorato e non in situazioni diverse”* (Cass. n. 8031 del 21.3.2019). In tal senso anche Cass. n. 1112 del 14/02/1980 relativa alla nullità dell'atto per vizio di forma, con ipotesi di salvezza solo se la revoca costituisca un negozio autonomo e distinto rispetto al nuovo testamento, secondo valutazione del giudice del merito; nonché Cass. n. 27161 del 16/11/2017, secondo cui va esclusa la sopravvivenza dell'effetto di revoca in caso di annullamento del nuovo testamento per incapacità naturale del testatore, sull'argomento che, seppure ex tunc, venga *“meno non già la delazione ma la stessa vocazione, mancando una valida espressione della volontà testamentaria che possa consentire il riscontro dell'incompatibilità tra vecchie e nuove volontà del de cuius”*).

In particolare Cass. n. 1112 del 14.2.1980 chiarisce come il principio generale desumibile dalla previsione di cui all'art. 683 c.c. è nel senso che la revocazione rimane

efficace ove contenuta in un testamento seppur valido, ma rimasto privo di effetti per ragioni estrinseche, non invece nel caso di nullità o annullabilità del testamento stesso. E dunque, l'art. 683 c.c. non può trovare applicazione ove manchi una valida espressione della volontà testamentaria.

Nel caso in questione, la revoca, parte integrante della disposizione testamentaria, è contenuta in un testamento annullato per mancanza di uno dei requisiti richiesti ai fini della sua validità e quindi invalido, così da non potersi ritenere validamente manifestata non solo la volontà testamentaria bensì anche la revoca di precedenti disposizioni testamentarie.

Pertanto, la successione di Persona_1 deve ritenersi regolata dal Testamento olografo del 25.1.1990, pubblicato in data 20.11.2014.

Interpretazione del testamento olografo del 25.1.1990

Con il richiamato testamento, la de cuius così dispone: *“Io sottoscritta Persona_1 nata a Sora il 6-7-1918 lascio a mia figlia Parte_2 il il locale terraneo, in Roma, con annessa corte, Via di Vermicino n. 27, distinto al foglio 1033, numeri 1445/1 e 1448. La restante mia proprietà andrà divisa in sei parti; due sesti andranno ad essa Parte_2, i residuali quattro sesti agli altri miei figli in parti uguali. Voglio che chiunque dei miei figli decidesse di vendere quanto di propria spettanza su tutto ciò che forma oggetto delle presenti disposizioni, dia agli altri il diritto di prelazione. Roma 25.1.1990”*

La de cuius ha dunque destinato ad Parte_2 il locale commerciale con annessa corte ed i 2/6 dei residui beni, mentre i restanti 4/6 sono stati destinati agli altri quattro figli.

La detta disposizione deve essere qualificata quale attribuzione *ex re certa determinata* (ex art. 588 2° comma c.c.), avendo la de cuius istituito eredi tutti i propri figli, individuando la quota di patrimonio spettante a ciascuno, con aggiunta per Parte_2 di un bene già individuato da conteggiare nella quota.

Ciò che caratterizza la *institutio ex re certa* e la differenza dalla divisione fatta dal testatore ex art. 734 c.c., è che nella prima non si ha una predeterminazione di quote

che occorrerà determinare ex post verificando il rapporto proporzionale tra il valore delle *res certae* attribuite e il valore dell'intero asse. Ciò comporta altresì che, quando si è in presenza di una disposizione testamentaria a titolo universale in forma di istituzione *ex re certa*, non si apre la successione legittima neppure per eventuali beni ignorati o sopravvenuti attesa la forza espansiva della previsione (Cass. S.U. 17122/2018 e Cass. 12158/2015).

Tanto premesso, va tuttavia rilevato che, nell'identificazione catastale del locale, in testamento viene menzionata la part. 1445/1, posto al piano interrato, già in realtà oggetto di precedente donazione in favore degli altri quattro figli congiuntamente.

La difesa di *Parte_2* ritiene che l'indicazione della particella sia erronea, intendendo la testatrice riferirsi al locale commerciale, distinto catastalmente con il foglio 1033, nn. 1445/509, posto al piano terra, da qui la specificazione dell'attrice "locale terraneo".

A sostegno richiama la circostanza che, all'epoca di redazione del testamento, la testatrice era titolare del solo locale 1445/509 posto al piano terra, avendo già donato a ciascuno degli altri quattro figli i restanti locali commerciali posti al piano terra e congiuntamente a tutti e quattro il locale interrato distinto catastalmente con part. 1445/1; che la corte assegnata (part. 1448) è antistante il locale part. 1445/509; che, nel testamento pubblico del 1997 annullato, la de cuius aveva comunque ribadito la volontà di assegnare alla figlia *Parte_2* in conto di legittima il locale commerciale ancora a lei intestato con area antistante.

Controparte contesta la circostanza, ritenendo che la disposizione testamentaria integri un legato di cosa dell'onerato o di un terzo, da ritenersi nullo ex art. 651 c.c. in quanto il bene non era nella titolarità della testatrice né al momento della redazione del testamento né alla morte.

In merito all'interpretazione del testamento, può richiamarsi quanto costantemente affermato dalla Cassazione secondo cui:

“L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle

incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita. (Cass. n. 10882 del 7.5.2018; n. 5604 del 17.4.2001; n. 20604/2004; n. 13785/2004; 12477/2004)

Ciò premesso, nel caso in questione, la volontà della de cuius di attribuire ad Parte_2 il locale al piano terreno, di cui era ancora titolare sia al momento di redazione del testamento che alla morte, e, quindi, l'evidenza dell'errore nell'indicazione della particella (1445/1 anziché 1445/509), può desumersi in modo inequivoco da molteplici elementi, quali: 1) la descrizione riportata in testamento (terraneo e quindi posto a piano terra); 2) la circostanza che questo fosse l'unico locale di cui era rimasta proprietaria, a seguito della donazione degli altri locali commerciali, compreso quello interrato, effettuate nel 1984 a favore degli altri quattro figli; 4) l'aver confermato la medesima disposizione con il testamento del 1997 nel quale si dice: *“Lascio a mia figlia CP_5 in conto di legittima il locale negozio ancora a me intestato, con area antistante, sito in Via Vermicino n. 27”*, testamento che, seppure invalido per assenza dei requisiti di forma, riporta comunque una dichiarazione riferibile alla de cuius, di per sé indiziaria nella ricostruzione della sua esatta volontà testamentaria.

Emerge quindi una chiara volontà della de cuius di completare l'operazione di riparto dei detti locali, iniziata con la donazione ai quattro figli di un locale commerciale, ciascuno posto a piano terra e congiuntamente di quello posto al piano seminterrato, destinando per testamento ad Parte_2 estranea alle precedenti donazioni, l'ultimo locale commerciale residuo.

Rilevato come in tema di interpretazione del testamento, la volontà del testatore, alla stregua del principio generale di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c., vada individuata

sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, sicché il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, purché non contrastante e antitetico (Cass. n. 15931 del 28.7.2015), deve quindi ritenersi assolutamente inequivoca la volontà testamentaria nell'individuazione del bene, mentre l'indicazione della particella in 1441/1 anziché 1441/509, rappresenta un evidente errore numerico, inidoneo a determinare incertezza.

Individuate quindi le disposizioni testamentarie applicabili e l'interpretazione delle stesse, occorre procedere alla ricostruzione dell'asse e dei beni da considerare per l'individuazione delle quote spettanti, previo esame delle azioni di simulazione e nullità proposte dall'attrice

Parte_2

Azione di simulazione e nullità atti di compravendita.

Prima di entrare nel merito delle disposizioni testamentarie, occorre esaminare la domanda svolta dall'attrice volta a far valere la simulazione e conseguente nullità delle compravendite intervenute nel 1981 tra la de cuius e ciascuno degli altri quattro figli.

Al riguardo, deve preliminarmente respingersi in quanto infondata l'eccezione dei convenuti secondo cui l'eventuale simulazione potrebbe essere provata dall'attrice solo mediante controdi chiarazione, laddove, non avendo la stessa svolto domanda di riduzione rispetto a detti atti dispositivi, non può essere ritenuta terza ed è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art. 1417 c.c.

Deve al riguardo richiamarsi quanto costantemente affermato dalla Cassazione secondo cui *"l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo"*.

Ed ancora: *“Quando la successione legittima si apre su un "relictum" insufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo il "de cuius" fatto in vita donazioni che eccedono la disponibile, la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario stesso è già investito "ex lege", determinando il concorso della successione legittima con la successione necessaria. Pertanto, la circostanza che il legittimario, nel chiedere l'accertamento della simulazione di atti compiuti dal "de cuius", abbia fatto riferimento alla quota di successione "ab intestato" non implica che egli abbia inteso far valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, qualora dall'esame complessivo della domanda risulti che l'accertamento sia stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa”*. Cass. n. 16535 del 31.7.2020

Conformi Cass. n. 24134 del 2009; 15510 del 13.6.2018; n. 12317 del 9.5.2018 e costante giurisprudenza di merito.

E dunque, deve ritenersi che, nella prova della simulazione, l'erede assuma la qualità di terzo non solo quando svolga specifica domanda di riduzione rispetto a quel determinato atto, bensì ogni qual volta proponga un'azione di nullità o inefficacia dell'atto a tutela dei propri diritti ereditari.

Nel caso in questione, emerge, dalle complessive difese svolte e dalle specifiche domande di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni proposte, come anche l'azione di simulazione e di nullità delle compravendite siano funzionali alla tutela dei diritti ereditari, che l'attrice assume lesi in ragione anche delle dette compravendite, aventi peraltro per oggetto ben quattro appartamenti.

Tanto premesso, e pur riconoscendosi all'attrice Parte_2 la possibilità di beneficiare delle agevolazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c. e quindi del ricorso a presunzioni, tuttavia la prova della dedotta simulazione non può ritenersi raggiunta.

In merito va preliminarmente evidenziato che, le rispettive richieste di prove orali articolate al riguardo, già implicitamente respinte con il rinvio per conclusioni, risultano inammissibili per essere i relativi capitoli generici, valutativi o relativi a

circostanze da provare con documenti, così da risultare inidonee a provare la dedotta simulazione delle vendite.

Deve invece esaminarsi la copiosa documentazione prodotta.

In particolare, sono stati allegati i quattro atti di compravendita aventi ad oggetto un appartamento ciascuno, stipulati dalla madre nel 1981 rispettivamente in favore di

Parte_1, nata nel 1949, al prezzo di £. 15.750.000; *Parte_4*, nata nel 1956, al prezzo di £. 15.750.000; *Controparte_1*, nato nel 1954, al prezzo di £. 15.750.000; *Parte_3*, nato nel 1952, al prezzo di £. 35.000,000.

In ciascuno dei rogiti si dà atto che il fabbricato era stato costruito senza licenza (punto tre parte finale), che gli appartamenti erano privi di rifiniture (punto primo lett. a) e che il prezzo era stato versato antecedentemente la firma (punto quarto).

Nel rogito si dà altresì atto dell'attività lavorativa svolta dagli acquirenti, insegnante *Pt_4* impiegati gli altri tre, mentre non è oggetto di specifica contestazione l'epoca di inizio dell'attività lavorativa stabile da parte di ciascuno dei convenuti, e precisamente: *Parte_1* dal 1971 presso il *Organizzazione_2*; *Parte_3* dal 1974 presso il *Organizzazione_2*; *Pt_4* dal 1974 come insegnante; *CP_1* dal 1980 presso il *Organizzazione_2*.

La circostanza è di sicuro rilievo in merito alla dedotta incapacità degli stessi di versare il prezzo della compravendita per la giovane età e la mancanza di occupazione.

Ed allora la prima circostanza su cui si fonda la dedotta simulazione, quella secondo cui i fratelli all'epoca dell'acquisto fossero privi di reddito e di capitali tali da consentirgli l'acquisto, trova smentita alla luce di quanto sopra indicato, risultando invece gli stessi tutti stabilmente occupati da epoca precedente l'acquisto e quindi percettori di reddito.

La copiosa documentazione prodotta da entrambe le parti comprova inoltre come gli immobili siano stati condonati successivamente all'acquisto, avendo i convenuti documentato il pagamento delle oblazioni nel 1986 (doc. 100, 101 e 102 comparsa) e la difesa di *Parte_2* prodotto ulteriore documentazione di condono risalente agli anni 1987 e 2004 (all. 11-16 memoria 183 n. 2), mentre l'esatto stato degli appartamenti

al momento della vendita non può desumersi dalle numerose foto prodotte da ciascuno, per le quali non vi è certezza in merito all'epoca e alla riferibilità ai luoghi ed in particolare agli immobili di cui alle compravendite.

I convenuti hanno inoltre prodotto molteplici documenti, quali contratti, fatture, quietanze, cambiali e annotazioni di spese, molte delle quali a loro intestate, riferite al periodo precedente e successivo alle compravendite, che comprovano la loro partecipazione economica alla costruzione unitamente alla madre e al completamento degli immobili a loro spese.

A ciò si aggiunga come non sia stata fornita la prova di disponibilità economiche della madre tale da consentirle di farsi carico per intero della costruzione degli immobili iniziata negli anni '70 e del loro completamento. E' infatti circostanza incontestata che la stessa, priva di occupazione, a seguito del decesso del coniuge, disponesse di una pensione di reversibilità per il sostentamento proprio e dei quattro figli con lei conviventi, avendo Parte_2 già costituito in precedenza una propria famiglia, così da essere quanto meno presumibile che gli altri figli abbiano negli anni contribuito e partecipato alle spese di costruzione.

La circostanza trova conferma ulteriore nella dichiarazione resa nel testamento pubblico (che seppure invalido quale disposizione testamentaria, assume tuttavia rilevanza con riferimento alle dichiarazioni in esso contenute per la cui validità non occorra uno specifico requisito di forma) in cui la de cuius afferma: *“a tal proposito debbo precisare che, rimasta vedova, solo l'aiuto economico dei miei quattro figli, esclusa Parte_2, mi ha consentito di andare avanti, tant'è che tutto quello che esiste sulla proprietà lasciata dai miei genitori, dove avevo costruito con mio marito la casa dove vivo, è stato realizzato con l'impegno e con le capacità tecniche ed economiche dei miei quattro figli Parte_3, CP_1, Pt_4 e Parte_1”*.

Ed allora, la comprovata capacità economica dei figli acquirenti e la documentata loro partecipazione economica alle spese di costruzione precedenti e successive l'acquisto, sono tali da escludere la dedotta simulazione dell'atto quale integrante una donazione,

che non può ritenersi provata alla luce della sola circostanza che il prezzo non sarebbe stato versato contestualmente al rogito.

Al riguardo, va invece evidenziato come del versamento, seppure avvenuto in data precedente, si dia comunque atto nel rogito e come l'attrice Parte_2 non abbia fornito alcun elemento di prova del suo mancato versamento. Né rileva la mancata prova delle modalità di pagamento da parte dei convenuti, tenuto conto del lasso temporale trascorso dall'acquisto, tale da rendere innegabilmente arduo risalire al pagamento che, peraltro, all'epoca, era consentito anche in contanti.

Inoltre, avendo gli atti di compravendita ad oggetto la sola nuda proprietà degli immobili, all'epoca abusivi, ed avendo i convenuti documentato le spese sostenute anche dopo l'acquisto per il completamento e la regolarizzazione (essendo la relativa documentazione di spesa successiva al rogito quasi integralmente a loro nome), deve escludersi, in quanto non provata e neppure specificamente allegata, una eventuale inadeguatezza del prezzo di acquisto, tale da integrare una donazione anche parziale del bene.

Le domande attrici di simulazione e conseguente nullità dei detti atti di compravendita devono quindi essere respinte.

Domanda di usucapione di Parte_1 e Parte_4 e domanda rimborso spese

Il rigetto della domanda di simulazione e conseguente nullità degli atti di compravendita devono ritenersi assorbenti rispetto alla domanda di usucapione svolta da Parte_1 e Pt_4 e alla domanda di rimborso spese di completamento e migliorie con riguardo agli immobili oggetto di compravendita.

Ricostruzione dell'asse

Tanto chiarito, premesso che la successione deve ritenersi regolata dal testamento olografo del 25.1.1990, pubblicato in data 20.11.2014, per individuare materialmente la quota del patrimonio ereditario spettante all'attrice e l'eventuale lesione della legittima, occorre procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario secondo la previsione di cui all'art. 556 c.c., tenendo conto dei beni che appartenevano alla de cuius al tempo della morte (c.d. *relictum*), dei debiti della defunta da detrarre dal

relictum e delle donazioni, in natura o per imputazione, in base all'obbligo posto a carico dei coeredi ex art. 737 e s.s. c.c., previa stima dei beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e il denaro donato secondo il suo valore nominale (art. 751 cod. civ.).

Al fine quindi di esaminare le restanti domande, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo per la stima dei beni relitti e degli immobili oggetto di donazioni in favore dei convenuti, tenendo conto delle spese per miglorie eventualmente documentate riferite agli immobili donati.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarare aperta la successione di *Persona_1* deceduta in data 13.5.2012;
- Dichiarare la falsità della copia autentica del testamento pubblico datato 25.6.1997, rilasciata dal Notaio rogante *Persona_2* in data 30.6.1997 (all. n. 107 della memoria 183 n. 2 di *Parte_1*, *Parte_4* e *Parte_3* nel giudizio riunito RG n. 6089/16);
- Annulla il testamento pubblico di *Persona_1* nata a Sora (FR) il 06/07/1918 e deceduta in Roma il 13/05/2012, redatto per atto Notaio *Persona_2* del 25/06/1997 rep. n. 53 atti di ultima volontà;
- dichiara efficace il testamento olografo del 25/01/1990, pubblicato per atto Notaio *Persona_3* il 20/11/2014 e la successione di *Persona_1* regolata da detto testamento;
- Respinge la domanda di simulazione e nullità dei quattro atti di compravendita stipulati da *Persona_1* nel 1981 rispettivamente a favore di *Parte_1* [...], *Controparte_1*, *Parte_4*, *Parte_3* ;
- Dichiarare assorbita la domanda di usucapione;
- Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;

Così deciso in Roma il 6/05/2022

Il Giudice

dott.ssa Clelia Testa Piccolomini

Il Presidente

dott. Luigi Argan

